



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2024.0001071823

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2257458-20.2024.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, é agravado PROPRIEDADE PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO BATISTA VILHENA (Presidente) E MOREIRA VIEGAS.

São Paulo, 5 de novembro de 2024.

J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Voto n. 48798

Agravo de Instrumento n. 2257458-20.2024.8.26.0000

Agravante : Jockey Club de São Paulo

Agravado : Propriedade Participações Ltda.

Comarca : São Paulo

Juíza : Dra. Andrea de Abreu

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeitou a impugnação, mantendo a penhora - Inconformismo do devedor - Desacolhimento - Transferência do Direito de Construir (TDC) que é uma espécie de compensação feita pelo ente público em razão da limitação do direito de propriedade imposto ao particular em consequência do tombamento de um imóvel - Valores referentes à TDC que têm caráter compensatório - Ausência de vinculação na utilização da quantia - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jockey Club de São Paulo contra a r. decisão de fls. 364 dos autos de 1º grau, integrada pela r. decisão de fls. 377 dos mesmo autos, que, na ação reparatória, em fase de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação.

Sustenta o agravante, em síntese, que os recebíveis de TDC (Transferência do Direito de Construir) são impenhoráveis e inalienáveis, pois possuem destinação específica. Afirmar que a TDC é um instrumento de compromisso que visa ao restauro e à conservação de bens tombados. Alega que para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença é necessária a

prestação de caução. Aduz que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de fls. 30.

A parte agravada apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (v. fls. 33/45).

É o relatório.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, não há falar em ausência de fundamentação, pois a r. decisão recorrida está bem fundamentada, na medida em que o MM. Juízo *a quo* apreciou a pretensão trazida pela parte e justificou, ainda que de forma sucinta, as razões de seu convencimento.

Por outro lado, não assiste razão ao recorrente quanto à impenhorabilidade dos valores referentes ao recebíveis de TDC. A transferência do direito de construir é uma espécie de compensação feita pelo ente público em razão da limitação do direito de propriedade imposto ao particular em consequência do tombamento de um imóvel.

Assim, diante do caráter compensatório, tais valores compõem o patrimônio do proprietário do imóvel tombado, podendo ser utilizados como o proprietário desejar. Ou seja, não há vinculação na utilização do valor.

Quanto à necessidade de caução para o prosseguimento do incidente, os recursos dirigidos às instâncias superiores não são dotados de efeito suspensivo, sendo perfeitamente possível o cumprimento provisório da sentença. Ademais, a decisão recorrida já consignou que a necessidade de prestação de caução, em caso de levantamento de eventuais valores depositados,

será analisada em momento oportuno.

Em suma, a decisão agravada não comporta reparos.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator